

SARL REZOFABRIK – Perpignan Solaire

Angle Rue de la Close et Boulevard Carrere Vieille, 66140 Canet-en-Roussillon

SIRET : 953 641 701 R.C.S. Perpignan — Tél. : 07 75 76 92 32

CONTRAT D'APPORTEUR D'AFFAIRES

Mandat commercial non-exclusif — Perpignan Solaire / SARL Rezofabrik

ENTRE LES SOUSSIGNÉS

La Société Mandante : SARL REZOFABRIK, exerçant sous le nom commercial « Perpignan Solaire »

SIRET : 953 641 701 R.C.S. Perpignan

Siège social : Angle Rue de la Close et Boulevard Carrere Vieille, 66140 Canet-en-Roussillon

Représentée par : Laurent Claude André Jacques MIENVILLE, Gérant

Téléphone : 07 75 76 92 32

Ci-après dénommée « **la Société** »

ET

L'Apporteur d'affaires : _____

Statut : ☒ Personne physique ☐ Auto-entrepreneur ☐ Société (SARL / SAS)

SIRET (si applicable) : _____

Adresse : _____

Représenté(e) par : _____

Téléphone : _____ **Email :** _____

Ci-après dénommé « **l'Apporteur** »

IL A ÉTÉ CONVENU ET ARRÊTÉ CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 – OBJET DU CONTRAT

Le présent contrat définit les conditions dans lesquelles l'Apporteur, agissant en qualité d'apporteur d'affaires indépendant, met en relation la Société avec des prospects ou clients potentiels susceptibles de souscrire des contrats de vente et d'installation de :

- Systèmes photovoltaïques (panneaux solaires)
- Pompes à chaleur (PAC air/air ou air/eau)
- Ballons thermodynamiques
- Bornes de recharge pour véhicules électriques (IRVE)
- Toute autre solution énergétique proposée par la Société

L'Apporteur ne réalise ni travaux, ni devis technique, ni négociation de contrat au nom de la Société. Son rôle se limite à la mise en relation et à la transmission de coordonnées qualifiées.

ARTICLE 2 – DURÉE DU CONTRAT

Le présent contrat prend effet à la date de signature. Il est conclu pour une **durée indéterminée**.

Chaque partie peut y mettre fin par lettre recommandée avec accusé de réception moyennant un préavis de **trente (30) jours calendaires**.

La Société se réserve le droit de résilier sans préavis en cas de manquement grave (dénigrement, fausse information, violation de confidentialité).

ARTICLE 3 – ZONE GÉOGRAPHIQUE ET PÉRIMÈTRE

3.1 Zone d'intervention

L'Apporteur peut exercer sa mission sur l'ensemble de la région **Occitanie**, soit les 13 départements suivants :

- 09 – Ariège
- 11 – Aude
- 12 – Aveyron
- 30 – Gard
- 31 – Haute-Garonne
- 32 – Gers
- 34 – Hérault
- 46 – Lot
- 48 – Lozère
- 65 – Hautes-Pyrénées
- 66 – Pyrénées-Orientales (siège social)
- 81 – Tarn
- 82 – Tarn-et-Garonne

Toute extension en dehors de la région Occitanie devra faire l'objet d'un avenant écrit.

3.2 Non-exclusivité

Le présent contrat est conclu à titre **non-exclusif**. La Société reste libre de conclure des contrats similaires avec d'autres apporteurs. L'Apporteur est libre d'exercer pour d'autres sociétés, à condition qu'elles ne soient pas en concurrence directe sur le territoire de l'Occitanie.

ARTICLE 4 – MODALITÉS D'APPORT D'AFFAIRES

4.1 Définition d'un apport qualifié

Un apport est dit « qualifié » lorsqu'il remplit simultanément les conditions suivantes :

- Le prospect a été informé qu'il sera contacté par Perpignan Solaire
- Le prospect a expressément consenti à être recontacté (consentement RGPD)
- Les coordonnées transmises sont exactes (nom, téléphone, adresse)
- Le prospect correspond à la clientèle cible sur le territoire de l'Occitanie

4.2 Transmission des leads

L'Apporteur transmet les leads à la Société par les moyens convenus (email, formulaire, CRM). Chaque lead doit indiquer : nom/prénom, téléphone, adresse, type de solution souhaitée, et source de l'apport.

La Société accuse réception dans un délai de **deux (2) jours ouvrés** et informe l'Apporteur du statut (contact pris, RDV fixé, devis en cours, commande signée, refus).

ARTICLE 5 – RÉMUNÉRATION – COMMISSIONS

5.1 Principe

La commission n'est due que si le lead transmis aboutit à la signature d'un **contrat ferme** (bon de commande signé + acompte encaissé), dans un délai de **douze (12) mois** à compter de la date de transmission.

La commission est versée en **une seule fois, à la réception des travaux** (procès-verbal de réception signé par le client final). Aucun acompte de commission n'est versé avant cette étape.

5.2 Taux de commission selon la source du lead

Le taux applicable dépend de l'origine du contact client, telle que déclarée par l'Apporteur au moment de la transmission du lead :

Source du lead	Commission Apporteur	Commission Réseau / Plateforme	Coût total Société
Client direct (réseau perso, démarche terrain, bouche à oreille)	20 %	—	20 %
Via plateforme internet (agrégateur de leads, comparateur en ligne)	15 %	—	15 %
Via réseau de démarcheurs (l'Apporteur dirige une équipe de commerciaux)	10 %	10 % (réseau)	20 %

Lorsque l'Apporteur opère via un réseau de démarcheurs, la commission totale de 20 % est répartie comme suit : 10 % versés à l'Apporteur (chef de réseau), et 10 % versés au réseau de démarcheurs selon les modalités propres à ce réseau — ces 10 % ne sont pas à la charge de la Société, qui ne règle que la commission de l'Apporteur.

5.3 Exemples de commissions par type de chantier

Type de chantier	Montant moyen HT	Client direct (20 %)	Plateforme internet (15 %)
Solaire résidentiel (< 6 kWc)	8 000 – 15 000 €	1 600 – 3 000 €	1 200 – 2 250 €
Solaire résidentiel (≥ 6 kWc)	15 000 – 30 000 €	3 000 – 6 000 €	2 250 – 4 500 €
Pompe à chaleur	6 000 – 18 000 €	1 200 – 3 600 €	900 – 2 700 €
Ballon thermodynamique	2 500 – 4 500 €	500 – 900 €	375 – 675 €
Borne IRVE	1 500 – 5 000 €	300 – 1 000 €	225 – 750 €
Pack solaire + PAC	18 000 – 45 000 €	3 600 – 9 000 €	2 700 – 6 750 €

5.4 Modalités de paiement

L'Apporteur établit une **note de commission unique** (ou facture s'il est auto-entrepreneur) après la réception des travaux par le client. La Société procède au paiement dans les **trente (30) jours** suivant réception de ce document, par virement bancaire.

Aucun paiement anticipé (acompte de commission) n'est prévu. Le droit à commission est conditionné à la réception effective du chantier.

5.5 Annulation ou litige

En cas d'annulation du contrat par le client avant réception des travaux, aucune commission n'est due. En cas de remise commerciale accordée par la Société, la commission est recalculée sur le montant **effectivement encaissé** par la Société.

ARTICLE 6 – OBLIGATIONS DE L'APPORTEUR

6.1 Obligations générales

- Agir loyalement et de bonne foi dans l'intérêt de la Société
- Transmettre uniquement des leads qualifiés et consentants
- Ne pas effectuer de promesses ou engagements au nom de la Société
- Informer sans délai la Société de tout conflit d'intérêts

6.2 Interdictions formelles

- Signer des devis ou contrats au nom de la Société
- Collecter des acomptes ou paiements de clients pour le compte de la Société
- Utiliser le nom « Perpignan Solaire » ou le logo sans accord écrit préalable
- Se présenter comme salarié ou représentant officiel de la Société

6.3 Obligations déclaratives

L'Apporteur s'engage à être en règle avec ses obligations fiscales et sociales. Il fournit sur demande une attestation de vigilance URSSAF.

ARTICLE 7 – PROPRIÉTÉ DES LEADS ET DES DONNÉES CLIENTS

Tout lead transmis à la Société et toutes les données associées deviennent immédiatement la **propriété exclusive de la Société**.

L'Apporteur ne peut pas :

- Conserver une copie des données clients à des fins propres
- Transmettre ces données à des tiers, concurrents ou partenaires
- Démarcher ces clients directement pour des services concurrents

En cas de résiliation, l'Apporteur restitue ou détruit toutes les données clients dans les **quinze (15) jours** et le confirme par écrit.

ARTICLE 8 – CONFIDENTIALITÉ

- Les tarifs pratiqués par la Société et ses marges commerciales
- Les noms et coordonnées des clients et prospects
- Les conditions contractuelles proposées aux clients
- Les stratégies commerciales et outils de vente

Obligation applicable pendant toute la durée du contrat et **cinq (5) ans** après sa résiliation.

ARTICLE 9 – NON-CONCURRENCE ET NON-DÉMARCHAGE

9.1 Non-concurrence pendant le contrat

L'Apporteur s'engage à ne pas apporter des affaires à des sociétés directement concurrentes sur le territoire de l'**Occitanie** (installation photovoltaïque, PAC, thermodynamique ou IRVE).

9.2 Non-démarchage post-contractuel

Pendant **vingt-quatre (24) mois** après la résiliation, l'Apporteur s'interdit de démarcher directement ou indirectement les clients mis en relation via ce contrat pour leur proposer des services concurrents.

9.3 Sanction

Le non-respect expose l'Apporteur au paiement de dommages et intérêts à hauteur des commissions perçues dans les 12 mois précédant la résiliation.

ARTICLE 10 – PROTECTION DES DONNÉES PERSONNELLES (RGPD)

L'Apporteur, en tant que collecteur initial des données prospects, s'engage à :

- Informer les prospects que leurs données seront transmises à Perpignan Solaire (SARL Rezofabrik)
- Recueillir le consentement exprès de chaque prospect avant transmission (case à cocher, formulaire, ou enregistrement vocal)
- Ne pas collecter plus de données que nécessaire (minimisation des données)
- Tenir un registre simple des consentements collectés (date, moyen, identité du prospect)
- Respecter les droits des personnes (accès, rectification, suppression)

L'Apporteur est responsable de la licéité de la collecte initiale. La Société ne peut être tenue responsable d'un manquement au RGPD survenu avant la transmission.

ARTICLE 11 – STATUT DE L'APPORTEUR

L'Apporteur intervient en qualité d'**indépendant**. Le présent contrat ne crée aucun lien de subordination et n'est en aucun cas un contrat de travail.

L'Apporteur est seul responsable du paiement de ses charges sociales et de ses impôts.

En cas de requalification judiciaire du contrat en contrat de travail à l'initiative de l'Apporteur, ce dernier s'engage à indemniser la Société de toutes les conséquences financières qui en découleraient.

ARTICLE 12 – ASSURANCE

L'activité d'apporteur d'affaires ne nécessite pas de RC Décennale. Il est fortement recommandé de souscrire une **Responsabilité Civile Professionnelle** couvrant les risques liés à la mise en relation et au conseil commercial.

ARTICLE 13 – RÉSILIATION

13.1 Résiliation de plein droit

- Décès ou incapacité juridique de l'Apporteur personne physique
- Liquidation judiciaire ou cessation d'activité
- Violation grave de la clause de confidentialité ou de non-concurrence
- Fraude ou fausse déclaration ayant causé un préjudice à la Société

13.2 Résiliation à l'initiative d'une partie

Hors faute grave, résiliation avec préavis de trente (30) jours par lettre recommandée avec accusé de réception.

13.3 Conséquences

Les commissions acquises sur des leads ayant abouti à un contrat signé avant la résiliation restent dues. Aucune commission n'est due pour les leads non encore convertis à la date de résiliation.

ARTICLE 14 – LITIGES ET DROIT APPLICABLE

Le présent contrat est régi par le **droit français**. En cas de litige, les parties tentent de trouver une solution amiable dans trente (30) jours. À défaut, le litige sera porté devant le **Tribunal de Commerce de Perpignan**.

ARTICLE 15 – DISPOSITIONS DIVERSES

15.1 Le présent contrat constitue l'intégralité de l'accord et remplace tout accord antérieur.

15.2 Toute modification doit faire l'objet d'un avenant écrit signé par les deux parties.

15.3 La nullité d'une clause n'entraîne pas la nullité du contrat dans son ensemble.

15.4 Le présent contrat est rédigé en français, qui fait foi en cas de traduction.

SIGNATURES

Fait en deux exemplaires originaux, à _____, le ____ / ____ / 202____

Pour la Société Mandante

SARL REZOFABRIK

Laurent Claude André Jacques MIENVILLE

Signature :

Date : ____ / ____ / 202____

Pour l'Apporteur d'affaires

Nom : _____

Représentant : _____

Signature :

Date : ____ / ____ / 202____

ANNEXE A — FICHE DE TRANSMISSION DE LEAD

À renseigner par l'Apporteur pour chaque prospect transmis à la Société

Date de transmission : ____ / ____ / 202____

Référence apporteur : _____

Source du lead : ☐ Client direct (20 %) ☐ Plateforme internet (15 %) ☐ Réseau de démarcheurs (10 % apporteur + 10 % réseau)

■■■■ INFORMATIONS PROSPECT ■■■■

Nom & Prénom : _____

Adresse du projet : _____

Téléphone : _____ Email : _____

Type de logement : ☐ Maison individuelle ☐ Appartement ☐ Local professionnel

■■■■ PROJET SOUHAITÉ ■■■■

Intérêt principal : ☐ Panneaux solaires ☐ Pompe à chaleur ☐ Ballon thermodynamique ☐ Borne IRVE ☐ Pack

Puissance souhaitée (si solaire) : _____ kWc

Délai souhaité : ☐ Urgent (< 3 mois) ☐ Dans l'année ☐ Non défini

Budget approx. : ☐ < 5 000 € ☐ 5 000 – 15 000 € ☐ > 15 000 € ☐ Non défini

■■■■ CONSENTEMENT RGPD ■■■■

Consentement obtenu : ☐ Oui ☐ Non (ne pas transmettre)

Moyen de collecte : ☐ Formulaire web ☐ Signature papier ☐ Verbal (date/heure : _____)

Informé que ses données seront transmises à Perpignan Solaire : ☐ Oui

■■■■ RÉSERVÉ À LA SOCIÉTÉ ■■■■

Lead reçu le : ____ / ____ / 202____ par : _____

1er contact effectué le : ____ / ____ / 202____

Statut : ☐ En cours ☐ Devis envoyé ☐ Contrat signé ☐ Perdu

Montant du contrat signé : _____ € HT

Taux applicable : ☐ 20 % client direct ☐ 15 % plateforme internet ☐ 10 % réseau démarcheurs

Commission à verser à réception : _____ € HT

ANNEXE B — CHARTE DE BONNE CONDUITE COMMERCIALE

En signant ce contrat, l'Apporteur s'engage à respecter les règles ci-dessous dans toutes ses interactions avec des prospects :

✓ CE QUE L'APPORTEUR PEUT FAIRE

- Présenter Perpignan Solaire comme une entreprise régionale spécialisée dans les installations énergétiques en Occitanie (13 départements)
- Expliquer les grandes lignes des solutions proposées (solaire, PAC, IRVE) sans chiffrer précisément
- Recueillir les coordonnées et le consentement du prospect pour être rappelé par la Société
- Utiliser les supports de communication fournis par la Société (flyers, QR code, argumentaire)
- Demander un point mensuel sur le statut de ses leads

✗ CE QUE L'APPORTEUR NE DOIT PAS FAIRE

- Promettre des prix ou des délais de livraison au nom de la Société
- Signer quoi que ce soit au nom de la Société ou de Perpignan Solaire
- Collecter des acomptes ou des paiements pour le compte de la Société
- Dénigrer les concurrents ou faire des allégations commerciales non vérifiées
- Transmettre des leads sans consentement explicite du prospect
- Contacter un prospect déjà transmis pour lui proposer des services d'un concurrent

Je soussigné(e), _____, confirme avoir lu et accepté la présente charte.

Signature :

Date : _____ / _____ / 202_____